

자금세탁방지 핵심요원(기초)

자금세탁방지 제도 관련 국제기준

Key Points

Q

**전 세계적으로 자금세탁문제가 큰 이슈이지만
자금세탁방지를 위하여 국가간 협력을 위한
국제기구가 마련되어 있지는 않다.**

맞는 설명일까요?

A

N. 자금세탁방지는 각 국가의 통제에 의하여 방지되지
어렵기 때문에 다양한 자금세탁방지를 위한
국제조직들이 활동을 하고 있다. 가장 중추적인 역할을
하는 국제 자금세탁방지기구인 **FATF(The Financial
Action Task Force on Anti Money Laundering)** 이다.

학습목표 TODAY'S GOAL

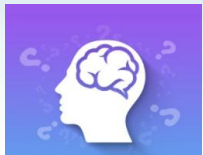
- » 자금세탁방지를 위한 국제적 공조의 배경을 설명할 수 있다.
- » FATF를 포함하여 자금세탁방지를 위한 국제적 조직들의 역할을 설명할 수 있다.



학습내용 TODAY'S CONTENTS

- » 자금세탁방지를 위한 국제적 공조의 배경
- » FATF의 역할
- » Egmont, APG, UN, Wolfsberg 등 자금세탁방지를 위한 여러가지 국제적 조직들의 역할

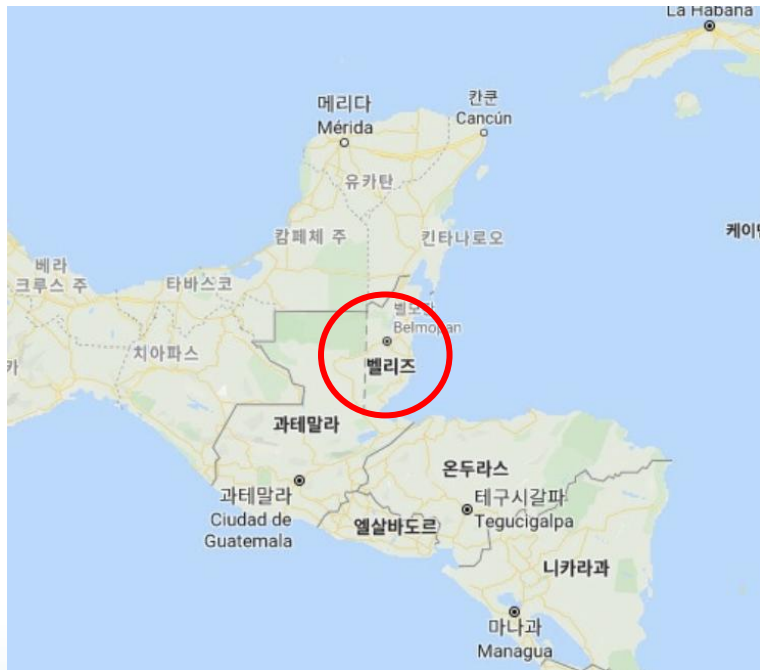




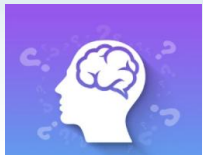
AML 사례 학습



FATF “벨리즈, 대북제재 위반 선박 3척 ‘선적 취소’



- 벨리즈는 중앙아메리카에 위치한 작은 나라로서 법인 설립이 자유롭고, 빠른 조세 피난처의 대표적인 국가임.
- 벨리즈는 역외 매출에 대한 세금이 없으며 사업체에 대한 매출 및 회계 감사 의무가 없고 설립자의 신분에 대한 기밀을 유지할 수 있어 자금세탁에 매우 유리한 국가로서 고위험 국가로 분류됨.

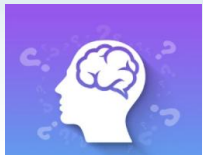


AML 사례 학습



FATF “벨리즈, 대북제재 위반 선박 3척 ‘선적 취소’

- FATF는 2025년 1월 벨리즈에 대한 ‘자금세탁과 테러자금 조달 방지 상호평가 보고서’에서 대북제재 이행에 대한 벨리즈 국제 상선 등록국(IMMARBE)의 노력을 높이 평가함.
- FATF의 보고서에 따르면 “벨리즈 국제 상선 등록국이 ‘표적 금융 제재 및 확산 금융’의 요구사항을 잘 인식하고 있고, 제재 회피 기술 등에 대한 충분한 교육을 받았다”며, 직원들은 정기적으로 유엔 제재 목록과 유엔 전문가패널의 보고서를 확인했다고 밝힘.
- 또 자국에 등록된 선박 소유주에 대한 실사를 통해 대북제재 등재 여부를 판단하는 것은 물론 해당 선박이 제재 대상자에 의해 사용되지 않도록 확인하는 절차도 거치고 있다고 평가함. 그러면서 대북제재 위반 선박에 대한 선적 취소를 벨리즈의 주요 대북제재 이행 사례로 소개함.
- 이에 따르면 벨리즈 국제 상선 등록국은 2020년 1월 한꺼번에 3척의 선박의 등록을 취소함. 이들은 화물선 2척과 유조선 1척으로, 모두 유엔 안보리 결의를 위반한 혐의를 받았음.
- 특히 유조선의 경우, 북한 선박과 공해상에서 불법 선박 간 환적을 한 것으로 드러나 벨리즈 선적을 취소당했다고 FATF는 설명하였음.

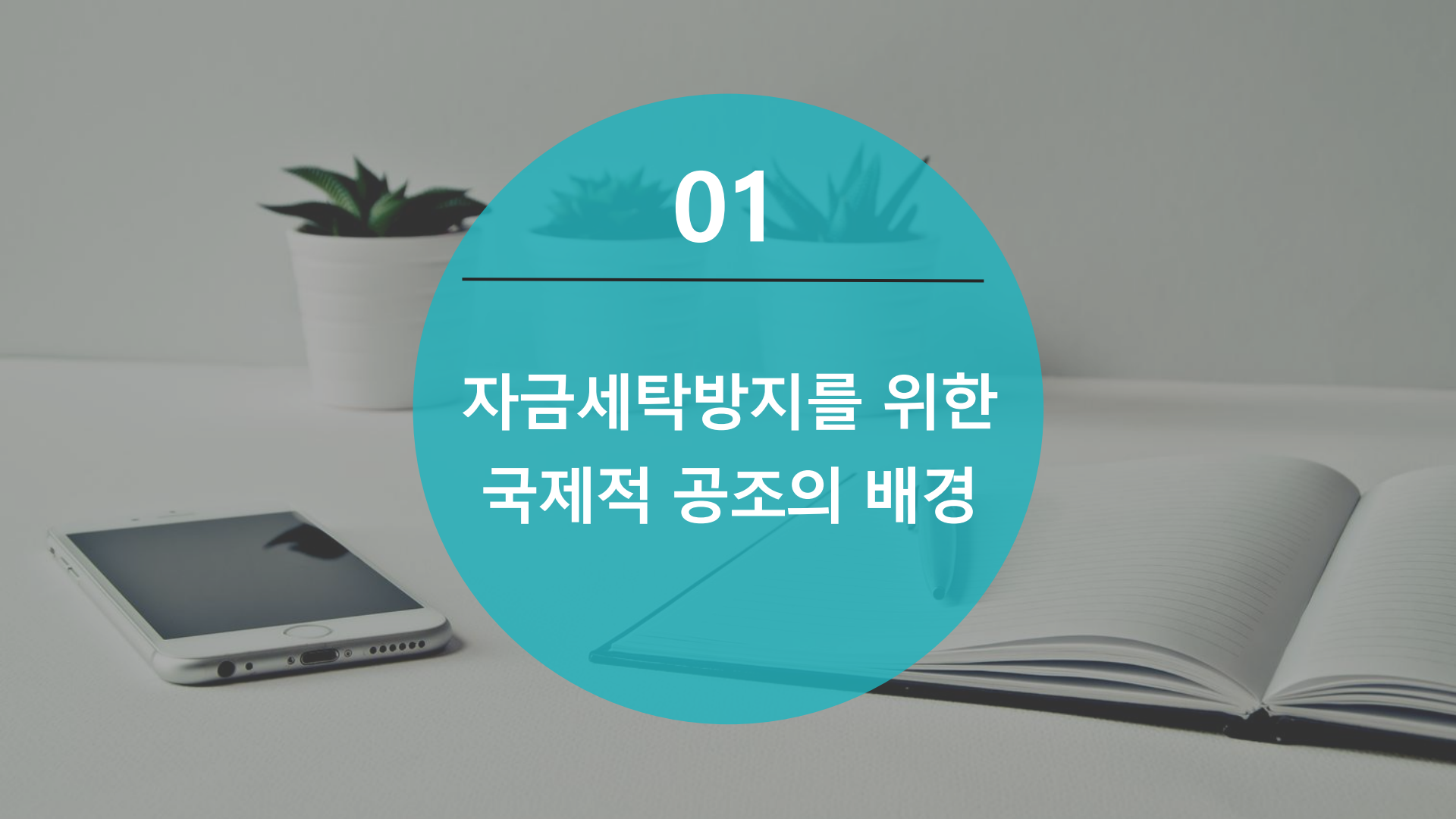


AML 사례 학습



FATF “벨리즈, 대북제재 위반 선박 3척 ‘선적 취소’

- 선박명이 공개되지 않아 이들 선박의 실제 선주 정보는 알 수 없지만, 전례로 볼 때 이들 선박은 북한 회사 혹은 북한과 거래하는 중국 등 아시아 국가 사업체에 의해 운영됐을 것으로 추정됨.
- 과거 북한 선박은 편의치적 방식(선박소유주가 자신의 국적과 다른 국가에 선박을 등록하여 해당 국가의 기국(Flag)을 게양할 수 있도록 하는 것)으로 아프리카 나라인 탄자니아나 시에라리온, 남태평양 나라 피지 등에 선박을 등록해, 실제 소유주의 국적을 감추는 경우가 많았음.
- 그러나 유엔 안보리는 2016년 채택한 대북 결의를 통해 북한 선박에 대한 등록과 소유, 임대, 운항 등 관련 서비스 제공 행위를 금지했고, 이후 북한 선박에 선적을 부과한 나라들이 북한 선박에 대한 등록을 취소하면서 현재는 북한 선박의 ‘편의치적’ 사례를 찾아보기 힘들.
- FATF는 매년 10개 안팎의 나라를 대상으로 자금세탁과 테러자금 조달 방지 등에 대한 이행 상황을 평가해 이 내용을 담은 보고서를 공개하고 있는데, 벨리즈에 대한 FATF의 상호평가 보고서가 나온 건 이번이 처음임.



01

자금세탁방지를 위한 국제적 공조의 배경

국제적 공조의 필요성

1970년대 이후 선진국을 중심으로 시작된

무역자유화

금융자유화

자본자유화

세계 경제의 통합화가
가속화됨

불법적으로 조성된 자금이
복잡하고 신속해진 국제
금융망을 통하여 세탁되는
현상이 급증함

「국제적인 공조를 통한 대응이 필요해짐」

국제적 대응노력의 본격화

불법자금은 상대적으로 규제가 약한 지역 또는 국가를 찾아 이동하는 하는 등 여러 국가에 걸쳐 자금세탁 행위가 일어 남 (즉, 조세피난처나 금융비밀보호가 강한 역외로 자금이 이동)
특히, 최근 전자금융업이나 가상자산거래소를 통한 거래는 국경간 제약이 유명무실해질 수 있음

국가간 공조가 이루어지지 않을 경우
역외로 이동된 범죄수익은 영원히 추적이 불가능해짐

국제적 협력 방안

- 사법공조체제 확립(범죄인 인도협정 등)
- 각국 FIU간 MOU(Memorandum of Understanding) 체결(자금세탁정보의 원활한 교환) 등
 - 각국의 자금세탁방지 제도에 대한 국제적 공인 여부는 해당 국가의 금융시스템과 국가경제에 대한 신인도에 영향을 미침
- 미국의 FATCA(Foreign Account Tax Compliance Act-해외 금융계좌신고법) 시행 이후, OECD는 다자간 조세행정 공조협약을 통해 협약에 가입한 국가끼리 CRS(Common Reporting Standards)에 따라 정보를 교환할 수 있도록 협정을 체결하였으며 우리나라도 서명하였음(최근 **가상 자산**에 대해서도 정보를 공유하는 추세임)



02

FATF의 역할

설립배경 및 목적

- FATF(Financial Action Task Force on Anti Money Laundering) : 1980년대 국제적 마약거래와 이에 따른 국경 간 불법자금의 이동 및 자금세탁이 국제문제로 대두되면서 이에 대응할 국제기구로 설립됨
- 1989년 G7 정상회의 합의에 따라 OECD에 사무국을 둔 독립적 임시기구(Task Force)로 설립됨
- 1990년 마약자금세탁을 억제하기 위한 최초 FATF 40개 권고 사항 제정

설립배경 및 목적

- 2001년 9·11테러 이후 “테러 자금조달에 관한 특별권고사항” 8개항 제정.
- 2004년에 테러자금 조달에 관한 특별권고사항”에 현금휴대 반출입 규제와 관련한 1개항을 추가해서 총 9개항으로 완결.
- 2012년 49개 권고사항을 특별권고사항 및 대량살상무기 확산 금지를 위한 권고사항을 포함하는 40개 권고사항 통합하여 새롭게 개정한 후, 새로운 변화에 대응하면 지속적으로 개정하고 있음

FATF 주요활동

- 1 자금세탁 및 테러자금조달에 대응하기 위한 국제규준을 마련하고 전파
- 2 각 국가의 자금세탁 및 테러자금조달방지 조치 도입과 관련된 이행상황을 평가
- 3 자금세탁·테러자금조달 수법 등에 대한 연구 대응수단 개발 등
- 4 비협조 국가 및 국제기준 미이행 국가에 대한 금융제재 결정
- 5 FATF의 기본원칙 확산을 통해 국제적인 자금세탁 및 테러자금조달 방지를 위한 네트워크 구축

FATF의 영향도

- FATF 권고사항은 자금세탁, 테러자금조달 및 기타 불법 금융거래 방지에 관한 **단일화된 국제규범**
☞ 기본적으로 권고사항 자체가 국가 간 협약 또는 다자간 조약은 아님.
- **실질적 권고사항으로서의 영향력**
 - 금융거래 제한 및 비협조 국가에 대한 제재 등을 통해 각 국가 및 관련 금융회사등에 대해 **실질적인 구속력 확보**
 - 전 세계 180개국의 상호평가(Mutual Evaluation), 후속조치(Follow-up) 및 제재절차(ICRG)의 기준이 되어 **각국 자금세탁법제 등을 평가·감시하는 기준이 됨**

FATF 회원국(2025년 12월 현재)

구분		지역		
		유럽(19)	미주·기타(6)	아시아(13)
회원국	국가(38)	영국, 아일랜드, 아이슬란드, 독일, 프랑스, 네덜란드, 벨기에, 룩셈부르크, 오스트리아, 스위스, 이탈리아, 스페인, 포르투갈, 그리스, 스웨덴, 노르웨이, 핀란드, 덴마크, 러시아(**)	미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 남아공, 아르헨티나	호주, 뉴질랜드, 일본, 튀르키예, 한국(*), 홍콩, 싱가포르, 인도, 중국, 말레이시아, 이스라엘, 사우디아라비아, 인도네시아
	국제기구	European Commissions 및 Gulf Cooperation Council		

(*) 우리나라는 '09. 10월 정회원 가입

(**) 2023년 2월, 러시아의 회원국 지위 제한(membership [suspended on 24 February 2023](#))

FATF 상호평가의 개요

- FATF 회원국의 금융·사법제도 등이 FATF 권고사항에 부합하는지 여부를 회원국들이 상호 평가함
- 국제기준의 이행상황을 7~8년 주기로 상호평가(peer review)하며, 회원국 전문가로 구성된 평가단이 수검국을 약 1년에 걸쳐 평가
- 제도이행 부진시 국가신인도 하락, 금융제재, 추가점검 등 불이익을 주며, AML/CFT 제도의 취약점을 발견·개선하고 최종적으로 국제적인 공조 체제 구축하기 위한 목적으로 수행함

FATF 국제기준 평가방법론 개정의 특징

각국 자금세탁방지/테러자금조달금지
제도의 효과성 평가 도입

FATF 국제기준의 위험중심 접근법과
결합하여 매우 중요한 의의를 가짐

- 1 각국의 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도의
실질적 이행과 작동 여부 평가하는 체제를 갖추
 - 각국이 개별 권고사항을 이행했음에도 불구하고
효과적으로 대응하지 못해 왔다는 반성에서 출발하여,
상호평가의 새로운 장을 열었다고 평가됨
- 2 권고사항과 효과성의 모든 미비사항을 이행할 때까지
상시적이고 계속적인 이행을 요구

기술평가는 서면 자료 제출을 통해 실시, 현지실사는 효과성 평가 중심

FATF가 도입한 '효과성 평가방법론' – 효과성등급 평가

자금세탁방지/테러자금조달금지 제도의 효과성 평가 중점

Q1 이뤄져야 할 성과가 어느 정도로 달성되었는가?
(To what extent is **the outcome being achieved**?)

Q2 효과성을 향상시키기 위해 무엇을 하였는가?
(What **can be done** to improve effectiveness?)

FATF 상호평가 결과

상호평가 결과에 따른 조치

- 평가결과에 따라 ①정규 후속점검, ②강화된 후속점검, ③제재 대상 국가(ICRG)로 분류하고 있으며, 분류 결과에 따라 정기적으로 각 국의 상호평가 이후 개선 실적을 평가(후속점검)하여 등급을 결정하고 있음
- "ICRG(International Co-operation Review Group)로 분류될 경우 매 FATF 총회(연 3회)에 개선사항을 보고해야 하고, 개선이 충분하지 않을 경우 FATF 지정위험국가로 지정

* 상호평가 등급별 후속점검 주기

- ① 정규 후속점검(Regular follow-up) 대상국 : 3년
- ② 강화된 후속점검(Enhanced follow-up) 대상국 : (1회)1.5년, (2회)1년
- ③ 국제협력점검 실무그룹(ICRG) 점검 대상국 : 매 FATF총회(연 3회)

FATF 상호평가의 개요

상호평가 결과에서 파악된 제도 부진시의 불이익

- 상호평가 결과에 의하여 **제재대상 등재 시**, 해당국 **금융회사는 다른 국가에 지점등의 설립이 금지**되거나 더 엄격한 감독기준이 적용되는 등 제재조치를 부과
- FATF는 상호평가 후 미비사항을 다음의 후속점검으로 분류하여 조치 해당국은 일정기간마다 제도개선사항 보고서를 제출할 의무를 부과함
- 부정적인 평가를 받을 시 국가 대외신인도, 수출기업의 금융비용, 환거래 등에 영향

FATF 상호평가의 개요

상호평가 결과에서 파악된 제도 부진시의 불이익

FATF 국제기준 이행 부진 사례

- ✓ 세계 3대 신용평가사인 FITCH社は FATF에서 부정적 상호평가를 받은 터키에 대해 신용등급 강등을 경고
- ✓ 파나마에 대한 부정적 평가 결과에 따라 미국, EU 주요 21개 은행들이 파나마 지역 은행들과 환거래 계약을 파기
- ✓ '16.2월 FATF는 '테러자금조달 처벌 규정'을 입법하지 않은 브라질에 대해 FATF 회원 자격 박탈을 경고

FATF가 지정하는 국가 명단

FATF

정기적으로 자금세탁에 대한 규제가
**취약하거나 개선이행이 적정하게 수행되지
않는** 국가 명단을 공식적으로 **공표**

해당 국가와의 거래 시 주의를 기울일 것을 요구함

해당 국가의 조속한 자금세탁제도 개선을 요구함

자금세탁방지 업무 규정과의 Gap

제69조(정의)FATF 지정 위험국가란 다음 각호의 리스트에 속한 국가를 말한다.

1. FATF가 성명서(Public Statement) 등을 통해 발표하는 고위험 국가 (Higher-risk countries) 리스트
2. FATF가 이행 취약국가(Non-compliance)로 발표한 국가리스트

FATF 지정 위험국가의 범위

강화된 관찰대상 국가 관련 고객에 대한 조치 이슈?

FATF가 지정하는 국가 명단

FATF 지정 위험 국가

- FATF는 매년 **2, 6, 10**월에 FATF 지정 위험국가 명단을 발표함
- 각 금융회사는 고객위험평가모델 등에 활용되는 국가위험평가 요소에 FATF 지정 위험국가를 반영하고 있으므로 정기적으로 해당 명단을 토대로 국가위험도를 업데이트 하여야 함
- 특히, **강화된 관찰대상 국가 명단**을 지속적으로 변경 업데이트 되므로 이에 유의하여 반영하여야 함

FATF가 지정하는 국가 명단

» FATF 지정 위험국가에 대한 조치(2025년 2월)

종류		효과	국가
조치를 요하는 고위험 국가	대응조치 Counter- measure	사실상 거래중단, 해당 국가에 금융회사 해외사무소 설립 금지 등 적극적 대응조치	북한, 이란
	강화된 고객확인 Enhanced due diligence	자금세탁방지제도에 결함이 있어 해당국가와의 거래관계에 특별한 주의	미얀마
강화된 관찰대상국가		자금세탁방지제도에 취약점이 있어 동 결함을 치유중인 국가로 해당 국가와 거래관계 시 위험을 참고	FATF 홈페이지 참조

2020년 한국 FATF 상호평가 결과

- 한국은 자금세탁/테러자금조달 위험을 잘 이해하고 있고 견실한 법, 제도적 장치를 바탕으로 긍정적인 성과를 내고 있다고 평가받았으며, 자금세탁방지 등을 위한 금융정보를 효과적으로 활용하고 있으며 범죄수익 환수도 좋은 성과를 내고 있고, 테러자금조달 위험도 낮다고 평가받았음
- 다만 변호사, 회계사 등 특정 비금융사업자에 대해 AML/CFT 의무를 부과해야 하고 금융회사 등에 대한 AML/CFT 감독 강화, 법인과 신탁의 자금세탁의 악용방지, 자금세탁범죄 수사·기소 강화가 필요하다는 지적을 받아 “강화된 후속조치” 대상 국가임
- 2024년 10월 지적된 내용에 대한 지속적인 개선을 통하여 FATF 이행평가 최고등급인 정기 후속점검 국가로 변경됨
- 5차 라운드 상호평가는 2028년 중으로 예상함



03

Egmont Group, APG 등 국제 기구들의 역할

Egmont Group 설립목적

각 국가의 금융정보분석원(FIU) 간의
정보교환 등 상호협조체제를 강화

금융정보분석원(FIU)의 신규 설립을
지원

자금세탁방지를 위한
국제기구 간의 협력을 강화

1995년에
마련됨

- 에그몽그룹(EgmontGroup)을 결성 이후, 각 국은
정보교류 협정(MOU)체결 등 국가간 협력체제를
구축하고 있음. 우리나라는 2002년 가입



참고

Egmont Group 명칭 유래

첫 번째 회의가 열렸던 브뤼셀의 Egmont-Arenberg 궁전에서 유래

Egmont Group 가입기준 및 주요사업

» 가입기준

- 의심거래보고제도(STR) 도입
- 국내 법규에 의한 금융정보 보고체계 확립
- 자금세탁 관련 금융정보처리 기구의 설치

» 주요사업

- FIU 설립 장려
- 각 국가의 FIU 간 정보교환 촉진
- 훈련 프로그램·워크숍·인적교류 촉진

APG 설립배경

1993년

아시아·태평양 지역의 자금세탁에 관한 '인식 제고 프로그램'의 하나로 싱가포르에서 심포지엄 개최

1997년

제4회 심포지엄에서 아시아·태평양 지역의 각 국가 간의 공조를 강화하기 위해 APG 설립 합의가 이뤄짐

아시아·태평양 42개(2025년 12월 현재) 회원국의 FATF 등 국제기준 이행 상호평가와 감독, 후발국 지원 등 **FATF역할 담당**

 참고

우리나라의 경우

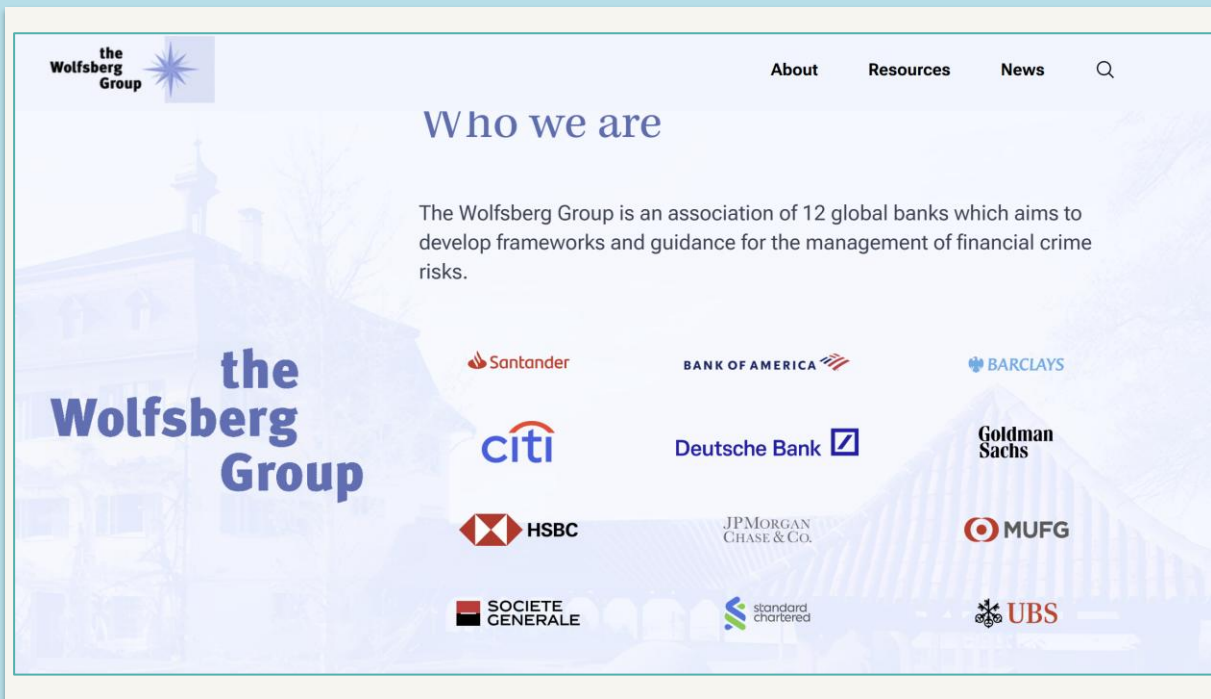
- 1998년 정식회원으로 가입하여 APG 운영위원회와 DAP의 회원으로 다양한 활동

APG 역할

- 자금세탁 문제에 대한 상호 공조를 강화하고
지역적인 해결책 제시
- 회원국 간 경험교류와 자금세탁 방법 확인 및
연구조사에 대한 지원
- 의심스러운 거래 보고 및 조사, 금융정보기구의 설립,
상호 법률지원 · 재산몰수 · 본국 송환 · 범죄수익 등을
처리하는 법 제정 권고

3 Wolfsberg Group(볼프스베르그 그룹)

Wolfsberg Group(볼프스베르그 그룹)

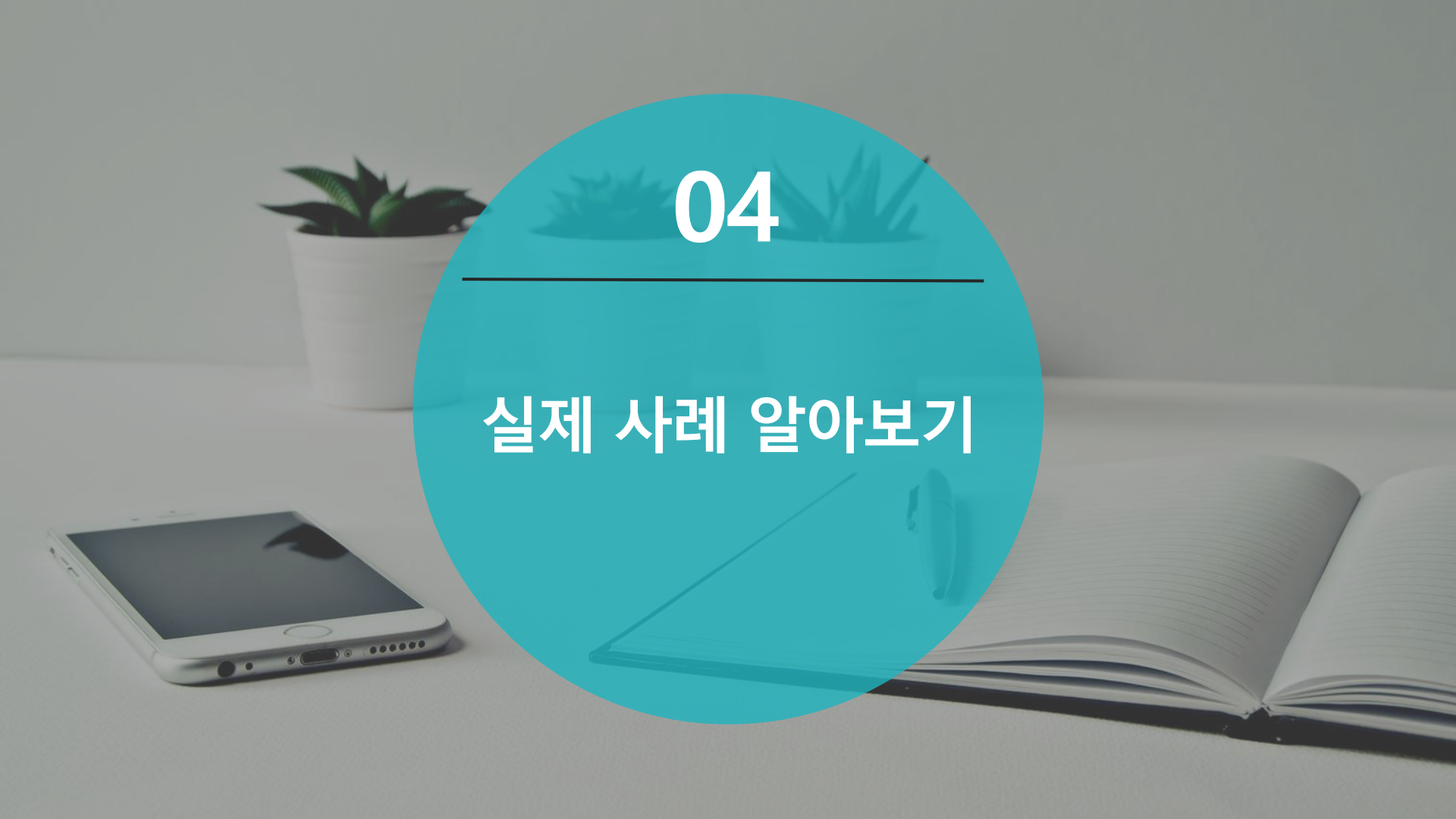


Wolfsberg Group(볼프스베르그 그룹)

- 자금세탁방지 및 테러자금조달 차단을 위한 글로벌 **민간 은행 연합**
- Banco Santander, Bank of America, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan Chase, MUFG Bank, Société Générale, SCB, UBS 등 **12개의 국제적인 은행**으로 구성
- 효과적인 자금세탁 통제에 관한 지침을 마련하여 업계 모범사례를 증진하기 위해 노력함
- 환거래 은행의 due diligence를 위한 Wolfsberg Questionnaires 제공(보충 자료 참조)

UN

- 마약 거래 방지에 관한 비엔나 협약을 제정함
- **마약**과 관련된 수익 등에 대한 자금세탁의 범죄화 및 몰수를 포함한 형사처분, 범죄인 인도 및 사법 공조 등에 대하여 규정하고 있으며, **국제적인 규범 역할**을 함
- 9·11 테러 이후 테러활동의 방지와 억제를 위해 테러행위에 대한 자금지원금지, 테러조직의 금융자산 동결 등에 관한 결의안을 채택함



04

실제 사례 알아보기

FATF : 북한, 15년 연속 자금세탁·테러자금 고위험국 지정

- FATF 총회 발표문을 통해 북한과 이란을 자금세탁과 테러 자금 방지 노력과 관련한 위험 등급에서 최고 수준인 '대응 조치를 요하는 고위험 국가(high-risk jurisdictions)'로 지정
- 2011년 '주의 조치국'이던 북한을 '고위험 국가'로 상향 조정한 이후, 북한은 14년째 이 목록에 이름을 올림
- FATF는 "북한이 자금세탁방지 및 테러자금조달방지(AML/CFT) 제도의 중대한 결함을 지속적으로 해결하지 못하고 있다는 점과 대량살상무기(WMD) 확산과 자금 조달과 관련된 북한의 불법 활동으로 인한 심각한 위협을 우려한다"며 이번 결정의 배경을 설명

(출처: FATF)



정리하기 이번 시간 주요 학습내용을 정리해보겠습니다.

- ▶ 자금세탁방지를 위한 국제적 공조의 배경에 대하여 설명할 수 있음
- ▶ 자금세탁방지를 위한 국제적 기구(FATF, Egmont, APG, Wolfsberg, UN 등) 들의 역할을 설명할 수 있음

본 교육자료는 한국금융연수원의 허가 없이 무단으로 복제, 배포, 전재, 2차적 저작물 작성 등을 금하며, 적발 시 저작권법에 의하여 민·형사상의 책임 등 불이익을 당할 수 있습니다.

Thank
you!



자금세탁방지 제도
관련 국제기준